

<제14장 쟁의행위.제1절 쟁의행위 주체의 정당성>

I. 정당성 판단기준

- 쟁의행위의 정당성은 쟁의행위가 형법상 업무방해죄 등 각종 민형사상 책임을 면제받기 위한 면책 요건을 의미한다. 쟁의행위의 정당성은 크게 주체, 목적, 수단 및 절차의 세 가지 측면에서 판단된다. 이 중 주체의 정당성은 쟁의행위를 수행하는 주체가 적법한지 여부를 판단하는 기준이다.

II. 노동조합

1. 노조법상의 노동조합

- 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')상 적법한 노동조합만이 쟁의행위의 주체가 될 수 있는 원칙적 자격을 갖는다. 노조법 제37조 제2항은 쟁의행위는 노동조합의 책임 하에 수행되어야 함을 명시하며, 이는 주체의 정당성을 확보하는 기본 요건이다.

2. 비노조쟁의행위

(1) 개념

- 비노조쟁의행위란 노동조합의 조직적 결의 없이 근로자 집단이 자발적으로 행하는 쟁의행위를 의미한다.

(2) 정당성

- 판례는 쟁의행위의 정당성을 노동조합에 한정하지 않고, 근로조건의 결정에 관하여 집단적 의사결정을 하는 근로자 집단 또한 주체로서의 정당성을 인정받을 수 있다고 본다. 다만, 그 집단이 자율적 의사결정을 통해 쟁의행위를 결정하고 통제할 수 있는 단체로서의 실체를 갖추어야 한다.

3. 독립적 지부·지회

(1) 법적 성격

- 산별 노조와 같은 상부 조직에 소속된 지부나 지회는 그 규약에 따라 법적 지위가 결정된다. 규약상 독자적인 단체교섭 및 단체협약 체결 권한이 인정되고 자율적인 운영이 보장되는 경우, 그 지부 또는 지회는 쟁의행위의 독자적인 주체로서 정당성을 가질 수 있다.

(2) 판례

- 판례는 지부·지회가 쟁의행위에 관한 독자적인 결정권을 가지고 있다면, 상부 조직의 결의 없이도 주체적 정당성을 인정한다.

4. 비공인쟁의행위(Wildcat Strike)

(1) 개념

- 비공인쟁의행위란 적법한 노동조합의 지도나 통제 없이 조합원 일부가 자발적, 돌발적으로 수행하는 쟁의행위이다.

(2) 정당성

- 노조법 제37조 제2항에 따라 쟁의행위는 노동조합의 책임 하에 수행되어야 하므로, 노동조합의 조직적 통제를 벗어난 비공인쟁의행위는 원칙적으로 주체의 정당성을 결여하여 위법하게 될 가능성이 높다.

III. 쟁의행위 주체의 제한

- 특정 근로자 집단은 공익적 성격을 이유로 쟁의행위의 주체가 되는 것이 법률로 제한된다.

1. 공무원·교원[공노법 제11조, 교노법 제8조]

(1) 공무원

- 공무원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률 제11조는 사실상 노무에 종사하는 공무원을 제외한 일반직 공무원의 쟁의행위를 금지한다.

(2) 교원

- 교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률 제8조는 교원의 쟁의행위를 금지한다. 이는 교원의 공공적 업무와 학생의 학습권 보호를 위한 제한이다.

2. 주요방위산업체에 종사하는 근로자[노조법 제41조 제2항]

- 노조법 제41조 제2항은 주요방위산업체에 종사하는 근로자 중 전력, 용수 등 주요 업무에 종사하는 자의 쟁의행위를 금지한다. 이는 국가의 안전보장이라는 중대한 공익을 보호하기 위한 제한이다.

IV. 결론

- 쟁의행위의 주체적 정당성은 원칙적으로 노조법상의 적법한 노동조합에게 인정되나, 비노조쟁의행위의 경우에도 근로자 집단의 실체가 있다면 예외적으로 인정될 수 있다. 반면, 공무원, 교원, 주요방위산업체 근로자 등은 법률에 의해 쟁의행위의 주체가 될 수 있는 자격이 제한된다.